

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 501/2536	กองทัพอเรือ	โจทก์
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ผู้ร้อง
	เจ้าพนักงาน พืทักษ์ทรัพย์	ผู้คัดค้าน
	บริษัท ไทย ยงค์ พาณิชย์ จำกัด	จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 27, มาตรา 91, มาตรา 93

ผู้ที่อนุญาตตุลาการชี้ขาดให้ชนะคดี มิใช่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 93 ทั้งบทบัญญัติมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการ พ.ศ. 2530ก็มีใช้บทยกเว้นหลักการขอรับชำระหนี้ตามกฎหมายล้มละลาย ฉะนั้นเมื่อผู้ร้องยื่นคำขอรับชำระหนี้หลังจากพ้นกำหนด 2 เดือน นับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดแล้วแม้จะยังไม่พ้นกำหนด 2 เดือน นับแต่วันที่อนุญาตตุลาการชี้ขาดก็ตามเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ชอบที่จะไม่รับคำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้อง

คดีสืบเนื่องมาจากผู้ร้องได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้จากทรัพย์สินของจำเลยต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งไม่รับคำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้อง เพราะผู้ร้องยื่นคำขอรับชำระหนี้เกินกำหนดเวลาตามมาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 ผู้ร้องจึงได้ยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดังกล่าวว่า ผู้ร้องและจำเลยพิพาทกันในเรื่องงานตามสัญญาจ้างเหมา

ก่อสร้างอาคารได้เสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง
อนุญาโตตุลาการได้ทำการพิจารณาข้อพิพาทระหว่างผู้ร้องกับจำเลยเรื่อยมาและได้มี
คำชี้ขาดโดยก่อนทำการชี้ขาดศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาด และ
อนุญาโตตุลาการได้สอบถามเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อให้เข้าดำเนินคดีแทน
จำเลย แต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ขอเข้าว่าคดีแทนจำเลย ดังนั้นคำชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการย่อมมีผลผูกพันจำเลยและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้ต้องปฏิบัติ
ตามและอนุญาโตตุลาการได้แจ้งคำชี้ขาดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบแล้ว ผู้
ร้องได้นำมูลหนี้ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการไปขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนดเวลา 2 เดือนนับตั้งแต่วันที่อนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาด
ทั้งนี้ โดยอนุโลมตามมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 อันเป็น
บทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งโดยถือว่าวันที่อนุญาโตตุลาการชี้ขาดเป็นวันคดีถึงที่
สุด ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และมีคำสั่งให้รับคำ
ขอรับชำระหนี้ของผู้ร้องไว้พิจารณา

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำคัดค้านว่า พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ
พ.ศ. 2530 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2530 ซึ่งมีผลบังคับเฉพาะการตั้ง
อนุญาโตตุลาการนับแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2530 เป็นต้นไป แต่คดีนี้ผู้ร้องได้เสนอข้อ
พิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน
2527 ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดในวันที่ 22 พฤษภาคม 2530
และอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2532 อันเป็นระยะเวลา
หลังจากที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดถึง 2 ปีเศษ โดยที่มูลหนี้ตามข้อ
พิพาทของผู้ร้องเกิดขึ้นก่อนศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาด และผู้ร้อง
มิได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนดเวลา 2 เดือนนับ
แต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ผู้ร้องย่อมไม่มีสิทธิได้รับชำระหนี้จากกอง
ทรัพย์สินของจำเลย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 27, 91 และ

94 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่มีความจำเป็นที่จะเชื่อว่าคดีแทนจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ การพิจารณาและคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจึงไม่มีผลผูกพันจำเลยและเจ้า พนักงานพิทักษ์ทรัพย์และไม่อาจนำมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาใช้บังคับในกรณีของผู้ร้องได้ เพราะจะใช้มาตรา 93ดังกล่าวได้ต้องเป็นคดีที่ ค้างพิจารณาอยู่ในศาลซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้เชื่อว่าคดีแทนลูกหนี้ ดังนั้น ผู้ ร้องจึงไม่มีสิทธิยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่อเจ้า พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ขอให้ยกคำร้องคัดค้านของผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483มาตรา 93 เป็น บทบัญญัติให้เฉพาะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในคดีที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เชื่อว่าคดี ที่ค้างพิจารณาแทนลูกหนี้และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แพคดีมีสิทธิขอรับชำระหนี้ได้ ภายใน 2 เดือน นับจากวันคดีถึงที่สุด สำหรับผู้ร้องมิใช่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษิตาม บทบัญญัติดังกล่าว ส่วนบทบัญญัติในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 นั้น มิใช่บทยกเว้นหลักการในการขอรับชำระหนี้ตามกฎหมายล้มละลาย แต่เป็นบทบัญญัติถึงความสมบูรณ์แห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการและการตั้ง อนุญาโตตุลาการว่าไม่เสียไปแม้ภายหลังคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะถูกพิทักษ์ทรัพย์ เต็ดขาดเท่านั้น ฉะนั้น แม้อนุญาโตตุลาการจะมีคำชี้ขาดให้จำเลยชำระหนี้แก่ผู้ร้อง ผู้ ร้องก็จะยกมาเป็นเหตุอ้างขอรับชำระหนี้ภายใน 2 เดือน นับจากวันที่

อนุญาตตุลาการชี้ขาดโดยอนุโลมตามพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 93 หาได้ไม่ เมื่อผู้ร้องยื่นคำขอรับชำระหนี้หลังจากพ้นกำหนด 2 เดือน นับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาด เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงชอบที่จะไม่รับคำขอของผู้ร้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>